Leistungsbedingungen

KI-Beratung und Umsetzung · Marco Grotemeyer

Version 16.10.2026

Teil 1: Für alle Leistungen

1.1 Wer, was, wie der Vertrag zustande kommt

Vertragspartner ist Marco Grotemeyer, Bahnhofstr. 9, 32545 Bad Oeynhausen, Telefon 0157 57999338, hello@marcogrotemeyer.de. Kleinunternehmer nach § 19 UStG, alle Preise sind Endpreise.

Der Vertrag kommt zustande, wenn du mein Angebot per E-Mail annimmst oder online buchst und bezahlst. Bestandteil des Angebots sind diese Leistungsbedingungen in der dort genannten Version und bei Pilot und Sprint das ausgefüllte Leistungsblatt. Was im Leistungsblatt steht, geht diesen Bedingungen vor.

1.2 Zahlung

- Build-Session: vor dem Termin.
- Pilot und Sprint: 50 % bei Auftrag, 50 % bei Übergabe.
- Betreuung: monatlich im Voraus.

1.3 Deine Mitwirkung

Damit ich bauen kann, brauche ich von dir:

- eine Ansprechperson, die Fragen innerhalb von 3 Werktagen beantwortet,
- die Zugänge zu den Programmen, die der Ablauf nutzen soll,
- Testfälle: Beispiele aus deinem Alltag. Am besten wirklich anonym oder ausgedacht. Namen entfernen reicht nicht, wenn man aus dem Inhalt noch erkennt, um wen es geht. Sonst brauchen wir vorher einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (1.7),
- einen Termin für den gemeinsamen Test vor der Übergabe.

Fehlt etwas davon, verschiebt sich der Zeitplan entsprechend. Steht ein Projekt 30 Tage still, weil die Mitwirkung fehlt, und ändert sich das nach einer Erinnerung per E-Mail nicht, können wir beide das Projekt beenden. Dann rechne ich nur ab, was bis dahin gebaut ist, höchstens den vereinbarten Preis.

1.4 Konten und laufende Kosten

- Alle Konten bei Drittanbietern (z. B. Anthropic/Claude, OpenAI, n8n, Hosting, Telegram) laufen auf deinen Namen. Du schließt die Verträge dort selbst ab und zahlst direkt beim Anbieter.
- Die voraussichtlichen laufenden Kosten stehen vor Beginn im Leistungsblatt. Ändert ein Anbieter später seine Preise, liegt das nicht bei mir.
- Ich strecke keine Kosten für dich vor und betreibe nichts dauerhaft über meine eigenen Konten.

1.5 Was dir gehört

„Was ich baue, gehört dir“ heißt konkret:

- **Konten und Zugänge** gehören dir von Anfang an (siehe 1.4).
- **Projektergebnisse:** Am für dich gebauten Code, an deinen Prompts, Konfigurationen und Abläufen und an der Dokumentation bekommst du mit vollständiger Zahlung ein ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht. Du darfst alles ändern, selbst betreiben und von anderen weiterentwickeln lassen.
- **Meine allgemeinen Bausteine** (wiederverwendbare Vorlagen, Skills, Code-Schnipsel, die ich auch anderswo nutze): Daran bekommst du ein einfaches, unbefristetes und unwiderrufliches Nutzungsrecht mit denselben Freiheiten. Ich kennzeichne sie in der Dokumentation. Ich darf sie weiter verwenden, aber nie mit deinen Daten oder Inhalten.
- **Fremde Bestandteile** (Open-Source-Software, Programme und Schnittstellen von Drittanbietern) stehen unter deren eigenen Lizenzen. Die wesentlichen Bestandteile und ihre Nutzungsgrenzen stehen schon im Leistungsblatt, die vollständige Komponenten- und Lizenzliste bekommst du bei der Übergabe.
- **Beispiel n8n:** n8n steht unter der Sustainable Use License. Den Betrieb in deiner eigenen Instanz für deine internen Abläufe deckt sie ab. Willst du den Ablauf später als Plattform oder eingebetteten Dienst an andere verkaufen, muss das gesondert geprüft werden.
- Nutzungsrechte räume ich ein, soweit entsprechende Rechte bestehen und ich zu ihrer Einräumung berechtigt bin.
- **Übergabe:** Code und Dokumentation liegen am Ende in deinem Konto oder Repository. Danach lösche ich meine Zugangsdaten und du änderst die Passwörter. Ich behalte keine Kopie deiner Daten.

1.6 Keine Aufzeichnung, keine Prüfungen

Ich zeichne Sessions und Calls nicht auf. Eine Aufzeichnung ist nicht Bestandteil einer Leistung, auch nicht auf Wunsch. Du bekommst stattdessen eine kurze technische Dokumentation des gebauten Ablaufs. Es gibt keine Tests, Lernkontrollen oder Zertifikate.

1.7 Vertraulichkeit und Datenschutz

- Was ich über dein Geschäft erfahre, behandle ich vertraulich, auch nach Vertragsende. Ausgenommen ist, was ohnehin öffentlich ist oder was ich gesetzlich offenlegen muss.
- Echte Daten deiner Kund:innen bleiben in deinen Konten, ich übertrage sie nicht in meine.
- Bekomme ich Zugriff auf personenbezogene Daten, die du verantwortest, schließen wir vorher einen eigenen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Das gilt auch, wenn die Daten nur in deinen Konten liegen: Auch mein Zugriff darauf ist eine Verarbeitung. Nicht nötig ist er nur, wenn wir ausschließlich mit wirklich anonymen oder ausgedachten Daten arbeiten.
- Über dein Projekt berichte ich nur, wenn du ausdrücklich zugestimmt hast (beim Pilot: Pilot-Vereinbarung).

1.8 KI im Ablauf

Abläufe mit Sprachmodellen arbeiten nicht bei jeder Eingabe gleich. Was „funktioniert“ heißt, legen wir deshalb im Leistungsblatt mit Testfällen und einer Trefferquote fest (z. B. „in mindestens 9 von 10 Testfällen richtig einsortiert“). Im Leistungsblatt steht auch, ob der Ablauf nur Entwürfe vorbereitet oder

selbst nach außen handelt (Nachrichten senden, Zahlungen auslösen, Daten löschen). Ergebnisse, die an Dritte gehen, prüfst du vor dem Versand, solange im Leistungsblatt nichts anderes steht.

1.9 Haftung

Ich hafte unbeschränkt für Schäden aus Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruhen.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist meine Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du regelmäßig vertrauen darfst.

Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen.

Diese Beschränkungen gelten entsprechend zugunsten meiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie eine weitergehende Haftung aus ausdrücklich übernommenen Garantien bleiben unberührt.

Gesetzliche Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung und Rückabwicklung wegen Mängeln werden durch diese Haftungsregelung nicht eingeschränkt.

1.10 Widerruf für Verbraucher:innen

Bist du Verbraucher:in im Sinne des § 13 BGB, hast du ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular liegen dem Angebot bei. Soll ich vor Ablauf der Frist anfangen, brauche ich dafür deine ausdrückliche, gesonderte Erklärung. Widerrufst du, nachdem ich angefangen habe, zahlst du unter den gesetzlichen Voraussetzungen anteilig für das, was ich bis dahin geleistet habe. Unternehmer:innen räume ich kein vertragliches Widerrufsrecht ein.

1.11 Schluss

Es gilt deutsches Recht. Änderungen und Nebenabreden genügen in Textform (E-Mail).

Teil 2: Je Leistung

2.1 Erstgespräch (0 €)

20 Minuten per Video. Ich schätze ein, ob sich ein Agent für deine Aufgabe lohnt. Die Einschätzung ist unverbindlich, es entsteht keine Pflicht für dich oder mich.

2.2 Build-Session (390 €)

- **Leistung:** 90 Minuten live und interaktiv. Wir bearbeiten deinen konkreten Anwendungsfall und bauen gemeinsam einen kleinen Ablauf in deinen Konten. Am nächsten Werktag bekommst du eine kurze technische Dokumentation. Eine Aufzeichnung ist nicht Bestandteil der Leistung.
- **Was geschuldet ist:** die Session und die Dokumentation. Ein dauerhaft fertiger Ablauf ist nicht geschuldet, dafür gibt es den Pilot. „Sonst Geld zurück“ gilt deshalb nur für Pilot und Sprint, nicht für die Build-Session.

- **Mitwirkung:** Zugänge und ein Beispielfall liegen zu Beginn bereit, siehe 1.3.
- **Termin:** Bis 24 Stunden vorher kostenlos verschiebbar. Bei Nichterscheinen oder kurzfristiger Absage richten sich etwaige Vergütungsansprüche nach den gesetzlichen Vorschriften. Ersparte Aufwendungen und anrechenbarer anderweitiger Erwerb werden berücksichtigt.
- **Anrechnung:** Buchst du innerhalb von drei Monaten nach der Session einen Pilot, rechne ich die 390 € voll an.
- **Nutzungsrechte:** wie 1.5.

2.3 Pilot-Build (990 € für die ersten drei Pilotprojekte, ab dem vierten 1.490 €)

- **Leistung:** ein Ablauf, der eine wiederkehrende Aufgabe übernimmt oder vorbereitet, mit höchstens einem Werkzeugwechsel. Was er genau kann, steht im Leistungsblatt (Funktionen, Testfälle, Funktions- und Prüfkriterien).
- **Zeitplan:** Der Ablauf läuft zwei Wochen, nachdem alle Zugänge und Testfälle da sind. Vor der Übergabe testen wir ihn gemeinsam mit den Testfällen aus dem Leistungsblatt.
- **Übergabe:** Du bekommst Code, Dokumentation und die vollständige Komponenten- und Lizenzliste. In den 14 Tagen danach beantworte ich auch Fragen zum Betrieb.
- **Prüfzeit:** Nach der Bereitstellung hast du 14 Tage Gelegenheit, den Ablauf anhand der vereinbarten Funktionskriterien zu prüfen und mir Abweichungen mitzuteilen. Diese Prüfzeit begrenzt deine gesetzlichen Mängelrechte nicht. Für Verbraucher tritt durch den Ablauf der Prüfzeit keine Abnahmefiktion ein, soweit die gesetzlichen Vorschriften über digitale Produkte gelten.
- **Abnahme bei Unternehmer:innen:** Bei Unternehmerkunden fordere ich nach Fertigstellung zur Abnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. Die gesetzlichen Voraussetzungen und Folgen einer Abnahmefiktion nach § 640 Abs. 2 BGB bleiben maßgeblich. Die Aufforderung schicke ich mit der Übergabe-Mail, die Frist ist in der Regel die Prüfzeit von 14 Tagen.
- **Sonst Geld zurück:**
  - Die folgende Geld-zurück-Zusage gilt zusätzlich zu deinen gesetzlichen Rechten. Du kannst gesetzliche Mängelrechte unabhängig von dieser Zusage und auch nach Ablauf der 14-tägigen Prüfzeit geltend machen. Gesetzliche Rechte, die bereits vor einem zweiten Nachbesserungsversuch entstehen, bleiben unberührt.
  - Meldest du innerhalb der Prüfzeit, dass ein vereinbartes Funktionskriterium nicht erfüllt wird, behebe ich die Abweichung innerhalb von zehn Werktagen nach deiner Mitteilung. Spätestens wenn auch ein zweiter Nachbesserungsversuch erfolglos bleibt oder ich die Nachbesserung ablehne, kannst du im Rahmen dieser zusätzlichen Zusage die vollständige Rückzahlung des betroffenen Projektpreises verlangen.
  - Eine einvernehmliche Preisreduzierung ist ebenfalls möglich. Gesetzliche Minderungsrechte setzen eine solche Einigung nicht voraus.
  - Nach vollständiger Rückzahlung nutzt du die betroffenen Projektergebnisse nicht weiter. Drittsoftware, die du selbst lizenziert hast, und Bausteine, die du anderweitig erworben hast, sind davon nicht betroffen.
  - Die Zusage greift nicht bei Abweichungen, die du selbst verursacht hast (eigene Änderungen am Ablauf, fehlende Zugänge, abgelaufene Konten oder Guthaben bei Drittanbietern).
- **Änderungswünsche:** Kleine Änderungen innerhalb des Umfangs nehme ich mit, wenn wir sie per E-Mail festhalten. Was den Umfang sprengt (weiterer Ablauf, weiteres Werkzeug, neue Funktion), bekommt ein eigenes Angebot mit Preis und Termin, meist als Sprint oder in der Betreuung.

- **Fehlerbehebung oder Weiterentwicklung:** Ein Fehler ist, wenn der Ablauf ein vereinbartes Funktionskriterium unter den vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt. Das behebe ich ohne Aufpreis. Neues ist Weiterentwicklung: neue Funktionen, andere Werkzeuge, mehr Fälle und in der Regel auch die Anpassung an spätere Änderungen eines Drittanbieters (z. B. eine geänderte Schnittstelle). Dafür gibt es Betreuung oder ein eigenes Angebot. Gesetzlich oder ausdrücklich vertraglich geschuldete Aktualisierungen und Fehlerbehebungen bleiben hiervon unberührt.
- **Pilotpreis:** Für den Einführungspreis schließen wir zusätzlich die Pilot-Vereinbarung.

2.4 Build-Sprint (ab 2.900 €)

Wie der Pilot (2.3), mit diesen Unterschieden:

- **Leistung:** zwei oder drei Abläufe, die zusammenhängen. Jeder Ablauf hat im Leistungsblatt eigene Funktions- und Prüfkriterien und einen eigenen Preisanteil.
- **Zeitplan:** drei bis vier Wochen, Termine im Leistungsblatt.
- **Übergabe, Prüfzeit, Abnahme, Geld zurück:** je Ablauf. „Betroffener Projektpreis“ ist der Preisanteil dieses Ablaufs. Hängen die anderen Abläufe davon ab und sind deshalb für dich nutzlos, ist es der Preis des ganzen Sprints.
- Kein Pilotpreis, keine Pilot-Vereinbarung.

2.5 Betreuung (149 € / Monat)

- **Voraussetzung:** ein abgeschlossener Pilot oder Sprint. Die Betreuung beginnt frühestens nach der Prüfzeit.
- **Inhalt:** Die Betreuung umfasst technische Unterstützung, Fehleranalyse und vereinbarte Anpassungen der bestehenden Abläufe. Erläuterungen dienen deren Bedienung und Betrieb. Nicht geschuldet sind ein Lehrprogramm, eine systematische Schulung oder die Überprüfung eines persönlichen Lernfortschritts.
- **Kontingent pro Monat:** ein Call bis 60 Minuten und bis zu 2 Stunden für Anpassungen, kleine Erweiterungen und Fragen zum Betrieb deiner Abläufe. Nicht genutzte Zeit verfällt am Monatsende. Mehr Aufwand nur nach Absprache, zu 120 € pro Stunde.
- **Fehler sind kein Kontingent:** Fehler im Sinne von 2.3 und gesetzlich geschuldete Aktualisierungen gehen nicht vom Kontingent ab.
- **Reaktionszeit:** Antwort an Werktagen (Mo–Fr) innerhalb von 2 Werktagen. Keine Notfall- oder Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit.
- **Kündigung:** monatlich zum Monatsende, per E-Mail an hello@marcogrotemeyer.de genügt. Ich kann mit derselben Frist kündigen. Mit der Kündigung endet nichts an deinen Nutzungsrechten.